الباب السابع: في حد الحرابة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف الحرابة ، وحد المحاربين :

١-تعريف الحَرَابَة :

لغة : مأخوذ من حَرِبَ حَرَباً أي : أخذ جميع ماله .

وشرعاً : البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب ، مكابرة ، اعتماداً على الشوكة ، مع البعد عن مسافة الغوث ، من كل مكلف ملتزم للأحكام ، ولو كان ذمياً أو مرتداً .

وتسمى أيضاً : قطع الطريق .

٢- حد الحرابة وعقوبة المحاربين :

الأصل في إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ﴾ [المائدة : ٣٣] .

وتختلف عقوبة المحاربين وحدُّهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها ، وذلك على النحو التالي :

- من قتل منهم وأخذ المال : قتل وصلب ، حتى يشتهر أمره ، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء .

- ومن قتل منهم ولم يأخذ المال : قتل ولم يصلب .

- ومن أخذ المال ولم يقتل : قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد .

- ومن أخاف الناس والطريق فقط ، ولم يقتل ، ولم يأخذ مالاً ، نفي من الأرض وشرد وطورد ، فلا يُترك يأوي إلى بلد .

وهذا التفصيل في عقوبتهم مأخوذ من أن (أو) في الآية للتنويع في العقوبة وترتيبها لا للتخيير ، وهو مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما[١] .

(١) أخرجه الشافعي في مسنده برقم (٢٨٢) .